

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1624/2535

สำนักงาน ปฎิรูป ที่ดิน เพื่อ
เกษตรกรรม

นาย วิสิทธิ์ ม้าสินกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164 เดิม, มาตรา 386, มาตรา 453

การฟ้องบังคับตามสัญญาจะซื้อขาย ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะว่าให้ใช้บังคับเสียภายในระยะเวลาเท่าใด จึงมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 การที่เจ้าพนักงานที่ดินยังไม่รับจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้โจทก์และจำเลยทั้งสองโดยอ้างว่า โฉนดที่ดินฉบับสำนักงานที่ดินชำรุด มิใช่เป็นความผิดของโจทก์ จะถือว่าโจทก์ผิดสัญญาไม่ได้ จำเลยทั้งสองจะอ้างเหตุดังกล่าวมาบอกเลิกสัญญากับโจทก์ไม่ได้ สัญญาจะซื้อขายยังใช้บังคับอยู่ จำเลยทั้งสองต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2528 จำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาจะขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทและรับชำระค่าที่ดินจากโจทก์ แต่จำเลยทั้งสองกลับมีหนังสือแจ้งขอยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายต่อโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใน

ที่ดินโฉนดเลขที่ 3010 ให้แก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามขอให้ถือเอาคำพิพากษาแทน
การแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสองโดยให้จำเลยทั้งสองเป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่าย

จำเลยทั้งสองให้การว่า คดีโจทก์ขาดอายุความ เพราะฟ้องคดีเกิน 2 ปีแล้ว ใน
วันที่ 6 มิถุนายน 2529 ซึ่งโจทก์นัดจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทนั้นเจ้า
พนักงานที่ดินไม่อาจทำการจดทะเบียนให้ได้ และโจทก์ก็ได้ชำระราคาที่ดินพิพาท
ให้จำเลยยอมถือได้ว่าสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทยกเลิกกันไป ซึ่งจำเลยทั้งสองก็
มีหนังสือแจ้งยืนยันขอเลิกสัญญาไปยังโจทก์แล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
โฉนดเลขที่ 3010 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านพริกอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก แก่โจทก์
หากไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาศาลชั้นต้น ทั้งนี้โดยโจทก์มีหน้าที่ต้องชำระ
ราคาที่ดินให้จำเลยทั้งสองไร่ละ 1,951 บาท และเป็นฝ่ายชำระค่าธรรมเนียมในการ
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ข้างต้นศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของที่ดิน
โฉนดเลขที่ 3010 หมู่ 11 ตำบลบ้านพริกอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่
20 พฤศจิกายน 2528 จำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาจะขายที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ โจทก์
และจำเลยได้ไปติดต่อจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กันเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2529 แต่
เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนโอนให้ไม่ได้เนื่องจากโฉนดที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน
ชำรุด ต่อมาจำเลยทั้งสองมีหนังสือบอกเลิกสัญญาต่อโจทก์ โจทก์ได้มีหนังสือถึง
จำเลยทั้งสองว่ายังประสงค์จะรับโอนที่ดินและชำระเงินเมื่อสำนักงานที่ดินจังหวัด
นครนายกดำเนินการออกไปแทนโฉนดเสร็จโดยจะแจ้งให้จำเลยทั้งสองทราบ แต่
จำเลยทั้งสองตอบปฏิเสธอ้างว่าได้บอกเลิกสัญญาแล้ว ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตาม

ฎีกาของจำเลยทั้งสองมีว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ คดีของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่และจำเลยทั้งสองยังต้องผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายอยู่หรือไม่

โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่นั้น จำเลยทั้งสองให้การไว้ว่านายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ไม่มีอำนาจมอบให้ฟ้องคดีแทนโจทก์แต่จำเลยทั้งสองได้ฎีกาว่า หนังสือมอบอำนาจไม่ได้ระบุว่าฟ้องจำเลยทั้งสองเรื่องอะไร โจทก์นำสืบเพียงแต่ผู้รับมอบอำนาจเบิกความว่าได้รับมอบอำนาจให้ฟ้องคดีเท่านั้น จึงยังรับฟังไม่ได้ในข้อนี้ นั้นฎีกาของจำเลยไม่ตรงประเด็นกับที่จำเลยทั้งให้การไว้ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองตามสัญญาจะซื้อขาย ซึ่งไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ โดยเฉพาะว่าให้ใช้บังคับเสียภายในระยะเวลาเท่าใด ต้องถือว่ามีกำหนดอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 164 คดีของโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ และการที่เจ้าพนักงานที่ดินยังไม่รับจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้โจทก์จำเลยทั้งสองโดยอ้างว่า โฉนดที่ดินฉบับสำนักงานที่ดินชำรุดนั้นมิใช่เป็นความผิดของโจทก์ จะถือว่าโจทก์ผิดสัญญายังไม่ได้ จำเลยทั้งสองจึงจะอ้างเหตุดังกล่าวมาบอกเลิกสัญญากับโจทก์ไม่ได้ การบอกเลิกสัญญาต่อโจทก์ย่อมไม่มีผล สัญญาจะซื้อขายระหว่างโจทก์กับจำเลยยังใช้บังคับอยู่ จำเลยทั้งสองต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้โจทก์ตามสัญญา คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(อัมพร ทองประยูร-ก้าน อันนันท-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ